

1005615-61.2021.8.26.0084

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... enviou ao autor proposta onde constava roubo, furto e colisão, terceiro e assistência de 100 Km, que inclusive foi assinada digitalmente pelo autor, mas que posteriormente, quando questionado, após o furto do veículo, o vendedor voltou atrás no que havia conversado com o autor, falando do equívoco no envio desta proposta, e enviando outra, que diz ser a correta, onde o autor não tem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

1ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Sala 18 - Vila Mimosa

CEP: 13050-050 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-9011 - E-mail: vimimosa1@tjsp.jus.br

1005615-61.2021.8.26.0084 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005615-61.2021.8.26.0084

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Lair Augusto Pereira dos Santos

Requerido:

Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano

Vistos.

LAIR AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, moveu ação de obrigação de fazer cc danos morais e antecipação de tutela em face de PROAUTO - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO alegando, em síntese, que contratou proteção veicular para sua motocicleta com um representante da requerida de modo online, em virtude da pandemia, para assegurar a indenização por acontecimento incertos e futuros - na hipótese o furto do veículo - ela (ré) se recusou a efetuar o pagamento da indenização informando que a adesão do autor não contava com proteção para casos de furto. O autor insiste que em conversa com o vendedor online via whatsapp, este enviou ao autor proposta onde constava roubo, furto e colisão, terceiro e assistência de 100 Km, que inclusive foi assinada digitalmente pelo autor, mas que posteriormente, quando questionado, após o furto do veículo, o vendedor voltou atrás no que havia conversado com o autor, falando do equívoco no envio desta proposta, e enviando outra, que diz ser a correta, onde o autor não tem a cobertura para o caso de furto do veículo. Assim, não havendo outra forma de resolução amigável do caso, o autor deu entrada na presente ação. Em contestação (fls. 82/109), a requerida impugna a justiça gratuita concedida aos

autos, e aduz ainda que os contratos firmados com Associações de Proteção veicular, possuem natureza civil em razão de serem baseados em caráter de associativismo e mutualismo, não podendo assim ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Alega ainda que não se trata de uma seguradora, e sim uma associação de proteção veicular, e que tem com principal função a proteção dos veículos automotores de seus associados, através da divisão de prejuízos sofridos, mencionando que o autor ao assinar o contrato de adesão estava ciente dos benefícios contratados, bem como que o consultor enviou a contação de forma clara, e que o autor confunde-se os benefícios contratados com a cota participativa, requerendo a improcedência dos pedidos do autor.

Réplica ofertada (fls. 257/265).

As partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO.

O pedido de impugnação à justiça gratuita concedido ao autor foi acolhido, determinando-se o recolhimento das custas, o qual foi atendido às fls. 269/271.

Tratando-se de relação de consumo, a presente ação deve apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, e pelas disposições ali elencadas, o pleito inicial mostra-se parcialmente procedente.

A relação jurídica que vincula as partes vem consubstanciada no contrato de adesão de fls. 71/73.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, houve o furto do veículo protegido junto à ré, que se nega ao pagamento da indenização em razão da falta de cobertura, alegando a ré que o autor não contava com proteção para o caso de furto.

No entanto, ao que consta dos autos, inclusive por documento juntado pela ré às fls. 243/245, o autor contava com esta proteção, embora o consultor tenha tentado convencer o autor sobre um equívoco no envio da proposta, da documentação colacionada aos autos, verifica-se que o autor assinou proposta de adesão onde tal cobertura constava expressamente, inclusive tendo a ré juntado a proposta enviada ao autor, com a sua defesa, conforme supra exposto, e talvez, até equivocadamente. Desta forma, restou claro que se houve um engano na contratação, não foi pela parte autora, e sim pela ré quando do envio das propostas e conversas com o autor, restando claro que ao contratar o seguro o autor pretendia a cobertura para o caso de furto e assim contratou, até porque motocicletas são alvos fáceis para este tipo de crime, e que geralmente as pessoas contratam o seguro para terem uma garantia, com ressarcimento, caso sejam vítimas de tal crime.

Doutra banda, é inegável que a ré tem direito ao recebimento da documentação necessária para a transferência do salvado, Por fim, quanto ao pedido da ré para ser descontada a "cota participativa" do valor do veículo pela tabela FIPE, cabe observar que a chamada "cota participativa" está prevista no regulamento do contrato firmado entre as partes, não sendo senão outra designação para o que no ramo securitário é denominado "franquia", devem ser descontadas as mensalidades ocorridas após a abertura do evento.

Digno de nota que, no espírito do resguardo dos direitos da parte vulnerável na relação de consumo, as cláusulas devem conter redação de forma a facilitar sua compreensão, e a cláusula mencionada é clara o suficiente, não impedindo seu entendimento pelo consumidor.

A par disso, não há qualquer prova de vício do consentimento, ou seja, de que o autor tenha sido induzido a erro. Portanto, justa e devida a cota participativa, a ser descontada do valor a ser pago a título de indenização ao autor.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor deve ser afastado, haja vista que as circunstâncias fáticas demonstram ocorrência de mero dissabor ou aborrecimento.

Isto porque, para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto e, desta forma, o mero descumprimento contratual não é suficiente para incutir sofrimento indenizável

Diante deste quadro, de rigor a condenação da parte ré no pagamento do pedido indenizatório, levando-se em conta o valor do veículo na época dos fatos, conforme

Tabela FIPE (fls. 17), descontadas eventuais multas pendentes, e mensalidades pendentes, bem como a cota participativa, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo ainda o autor fornecer a ré o C.R.V. do veículo devidamente preenchido em favor da mesma, para que seja realizada a transferência para a ré.

Finalmente, anoto que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes, nem mesmo em tese, de infirmar a conclusão adotada por esta Magistrada.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, condenar a requerida no pagamento do pedido indenizatório conforme supra exposto, atualizado conforme tabela prática do TJ/SP, desde a data do furto, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. O pedido de indenização por danos morais será JULGADO IMPROCEDENTE, vez que não configurados no caso em questão.

Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com suas despesas processuais e honorários advocatícios.

P.I.C.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA